

1510781-41.2019.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Luciana Piovesan

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 27ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2129434/2019 - 48º D.P. CIDADE DUTRA, 5055500 - 48º D.P. CIDADE DUTRA,

1629/19/248 - 48º D.P. CIDADE DUTRA, 2129434 - 48º D.P. CIDADE DUTRA, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

27ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-764/765, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011)

2127-9053, São Paulo-SP - E-mail: sp27cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1510781-41.2019.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2129434/2019 - 48º D.P. CIDADE DUTRA, 5055500 - 48º D.P. CIDADE DUTRA,

1629/19/248 - 48º D.P. CIDADE DUTRA, 2129434 - 48º D.P. CIDADE DUTRA, 1629/19/248

- 48º D.P. CIDADE DUTRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO PINHEIRO BARRETO

Vítima:

ROSENEIA DOS SANTOS COSTA

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

21/11/2022

Aos 21 de novembro de 2022, às 16:18 horas, nesta cidade e Comarca de São Paulo, no Complexo Judiciário Criminal MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da 27ª VARA CRIMINAL, onde presente se achava a Meritíssima Juíza de Direito, DRA. LUCIANA PIOVESAN, comigo assistente do seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência designada nestes autos. Apregoados, compareceram o(a) DD. Promotor(a) de Justiça, Dr(a). Dra. Eliana Guillaumon Lopes Vieira. Presente(s) o(s) réu(s) LEONARDO PINHEIRO BARRETO, bem como o(a) Dr(a). Bruna Gonçalves Loureiro de Andrade Barros. Iniciados os trabalhos, foi(ram) ouvida(s) a vítima ROSINEIA DOS

SANTOS COSTA, conteúdos registrados através do método de gravação audiovisual, de acordo com o previsto no artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal. Em seguida, após entrevista reservada com sua defensora, foi o réu INTERROGADO, conteúdos registrados através do método de gravação audiovisual, de acordo com o previsto no artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal. Pela MMª. Juíza de Direito foi dito que: Não havendo mais provas a serem produzidas, dou por encerrada a instrução, determinando o prosseguimento do feito nos moldes da Lei nº 11.719/08, e o início dos debates Dada a palavra ao Dr(a) Promotor de Justiça, por ele foi dito: conteúdos registrados através do método de gravação audiovisual, de acordo com o previsto no artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal. Dada a palavra ao Dr(a) Defensor(a) Público(a), por ele(a) foi dito: conteúdos registrados através do método de gravação audiovisual, de acordo com o previsto no artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal. A seguir, pela MM. Juíza de Direito foi proferida seguinte sentença: Vistos. LEONARDO PINHEIRO BARRETO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 155, §4º, II e IV, do Código Penal, pois, segundo a denúncia, nas circunstâncias de fato ali descritas, agindo em concurso e com unidade de desígnios com mais uma pessoa não identificada, subtraiu para si, mediante fraude, a importância em dinheiro de R\$ 500,00, pertencente à vítima R.S.C. O réu foi preso em flagrante delito, tendo sido concedido a ele o benefício da liberdade provisória, por ocasião da comunicação do flagrante ao juízo. A denúncia foi recebida a fl. 64. Citada, o réu ofereceu respostas a acusação a fl. 76. Durante a instrução processual foram ouvidas a vítima e duas testemunhas. O réu foi interrogado. Em debates orais, a representante do Ministério Público pugnou pela procedência integral da ação, entendendo comprovados os fatos articulados na denúncia; requerendo a consideração dos antecedentes do réu quando da aplicação da pena e regime de seu cumprimento. A Defesa, por seu turno, requereu a absolvição do acusado pela insuficiência probatória, ressaltando a coerência da versão do acusado apresentada em interrogatório. Subsidiariamente, requereu o afastamento das qualificadoras, a fixação das penas nos mínimos, o estabelecimento do regime inicial aberto para fins de cumprimento de pena, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão do direito de recorrer em liberdade. É o relatório. Fundamento e decido. A ação penal é de ser julgada procedente. A materialidade do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência lavrado por conta dos fatos a fls. 10/12, à vista da cópia do extrato de movimentação da conta da vítima, em que se atesta o saque da quantia efetuada no dia do ocorrido (fls. 13), e em virtude da prova oral colhida. A autoria, por seu turno, restou comprovada da mesma forma e através da prova oral produzida nos autos. Na fase policial, o réu permaneceu silente, exercendo o Direito que a Constituição Federal lhe atribui. Em juízo negou a autoria do crime. Disse que estava no banco para fazer um saque, para poder almoçar. Estava na fila e viu que a vítima, que estava na sua frente, estava com dificuldades para usar o caixa eletrônico. Na máquina dela estava saindo a mensagem "operação não realizada", "saque indisponível". Foi ajudá-la. Disse que aquela máquina não estava funcionando e a levou a uma outra máquina, retirando o seu cartão e colocando-a naquele segundo caixa. Então foi fazer o seu saque, retirando R\$ 100,00. Quando estava indo embora, a moça veio ao seu encontro, segurando-o, dizendo que tinha pegado o cartão e o dinheiro dela. Disse que não tinha feito nada daquilo. Os policiais chegaram e o detiveram, não tendo encontrado em seu poder nenhum cartão, justamente porque o cartão da vítima tinha ficado na segunda máquina que ela usara. Chegou a ver que uma segunda pessoa usou aquele primeiro caixa quando a ofendida dali saiu, mas não viu o que aconteceu. Sua negativa, contudo, restou desacreditada diante da prova oral produzida, na medida em que a vítima o apontou como o autor do furto de quantias de sua conta bancária, bem descrevendo a fraude por ele engendrada. Esclareceu a ofendida que estava na área de autoatendimento, para efetuar um saque e fazer uma prova de vida de benefício. O réu estava na fila atrás de si. Usou um primeiro caixa eletrônico, inseriu o seu cartão, colocou a sua senha e, antes mesmo de ver o dinheiro sair, o acusado se aproximou e disse que aquela máquina estava com defeito. Ele retirou seu cartão dali e levou-a para uma segunda máquina, ali inserindo o cartão e deixando-a

no local, procurando sair da agência. A declarante foi fazer o seu saque, mas descobriu que não tinha mais dinheiro, já que o saque fora feito, efetivamente, naquele primeiro caixa. Então seguiu para a porta da agência para segurar o réu. Os funcionários do banco vieram ajudá-la e a polícia foi chamada, sendo o réu preso. O seu dinheiro não foi encontrado com o réu. O seu cartão estava na máquina. O policial Fabio esclareceu que foram acionados com a informação de que o réu estava dando golpes no banco. As características físicas do golpista foram informadas. Foram ao local e encontraram o réu ainda no setor de autoatendimento da agência, sendo que suas características se assemelhavam àquelas que lhes tinham sido passadas. Ele foi abordado e em seu poder foi encontrada certa quantia em dinheiro, que ele confessou ser produto de golpe anteriormente aplicado. Pelo que foi apurado diante das informações passadas no Copom, o réu conseguia aplicar os golpes fingindo ajudar as vítimas. Não se lembra de ter encontrado ou apreendido qualquer cartão bancário em poder do réu ou mesmo em algum caixa eletrônico. Não se lembra se foi noticiado que outra pessoa agia em comparsaria com o acusado. Não se lembra de ter tido contato com a vítima. O policial Marcelo de nada se recordou, lembrou da fisionomia do réu, não sabendo relacioná-lo a qual fato. Pois bem, esta a prova colhida e ela demanda a condenação, como bem alegado pelo Ministério Público. Ora, a vítima bem deu conta da conduta do acusado, asseverando que ele a retirou do caixa que estava usando, após ter inserido a senha e feito uso de seu cartão bancário, somente estando a aguardar a saída do dinheiro, dizendo que o aparelho estava defeituoso. Pegou subitamente e sem sua anuência o seu cartão do dispositivo e a levou para outra máquina, inserindo ali novamente o seu cartão e indo embora, dirigindo-se à porta da agência. Então, ao tentar efetuar novo saque e se revelar que não tinha mais dinheiro em conta, foi que a vítima se deu conta do golpe: o réu a distraíra, afirmando que a máquina estava com defeito, a tirara de frente do dispositivo e a levava para outra máquina, a fim de que seu comparsa dali se aproximasse e pegasse as quantias, posto que já tinha feito uso de sua senha e do cartão. Ora, clara da dinâmica dos fatos a ocorrência do crime. Pretendesse o réu de fato ajudá-la, por qual razão não o faria na segunda máquina? Estivesse o réu na agência para efetuar operação bancária, por qual razão com ele não foi apreendida qualquer quantia, cartão ou extrato de movimentação de sua conta? Por que teria se dirigido à saída da agência sem ele mesmo ter feito uso de qualquer caixa de autoatendimento? A resposta a todas as tais indagações é clara: o réu estava no local para praticar crime e realmente o fez em detrimento a vítima Rosineia, tendo agido, à toda evidência, conluiado com terceiro, este que foi quem, efetivamente, após a fraude engendrada, se aproximou o caixa e surrupiou as quantias da moça. Impõe-se, portanto, a condenação e nos termos constantes da denúncia, ainda que se tenha por ignorada a identidade daquela com quem se ajustou e conluiou para executar o furto. A fraude, na mesma toada, foi suficientemente demonstrada, na medida em que a vítima deixou bem claro que os furtadores valeram-se de sua distração, por conta deles causada, para subtrair o numerário sacado. Destarte, amoldando-se perfeitamente a conduta do acusado ao tipo penal do artigo 155, §4º, II e IV, do Código Penal, passo à dosimetria da pena. Observando-se os elementos norteadores, contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal, e constando a inexistência de dados que façam necessária à prevenção e repressão do crime a elevação da pena acima do mínimo previsto no preceito secundário do artigo 155, §4º, do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa e, à guisa de maiores elementos, no valor unitário mínimo. Na ausência de circunstâncias atenuantes e presente a agravante da reincidência (certidões fls. 89/92), elevo a pena-base em um sexto, de modo que fixo, nesta fase, a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, no valor unitário mínimo. No mais, não havendo causas de aumento ou de diminuição a considerar, torno definitiva a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. A pena privativa de liberdade será cumprida em regime aberto, ante as disposições constantes do artigo 33

do Código Penal, dado que o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça e, por mais que o réu seja reincidente, pequeno o valor do bem jurídico atingido, que

inclusive foi ressarcido pela instituição financeira à ofendida. No mais, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, já que ausentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, já que o réu é reincidente em crime doloso. Do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR, como incurso nas sanções do artigo 155, §4º, II e IV do Código Penal o réu LEONARDO PINHEIRO BARRETO, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de 02 (anos) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, além da pena pecuniária de 11 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. Ausentes os requisitos à decretação da prisão preventiva, faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade, observando a natureza da pena que lhe foi aplicada e porque respondeu solto ao processo, sem causar qualquer embaraço. Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário ao cumprimento das reprimendas. Publicada a sentença em audiência, saem os presentes intimados. Cumpra-se. Pelas partes e pelo réu foi dito que não tinham interesse em recorrer da decisão, renunciando ao prazo recursal. Pela MM. Juíza foi deliberado: Homologo a renúncia ao direito de recorrer manifestada pelas partes e, assim, tenho por transitada em julgado a sentença condenatória nesta data. Cumpra-se-a, expedindo-se o necessário ao cumprimento da pena. Saem os presentes intimados. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu,_____, (MARCONDES) Assistente Judiciário, digitei, imprimi e subscrevi.

MM^a. JUIZA: assinatura digital, conforme impressão à margem direita